

1500234-56.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... delegacia apresentando ocorrência de tráfico quando uma mulher chegou ao local informando que dentro do condomínio CDHU havia um homem praticando o crime de tráfico de drogas, mediante a a passagem de entorpecentes por um buraco no muro. A denunciante pegou o contato do declarante e, em seguida, enviou fotografias com pessoas em fila esperando para comprar drogas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n º01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500234-56.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500234-56.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020395/2022 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 22595484 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 300/22/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2020395 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO LUIZ CABRERA DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Diego Luiz Cabrera de Almeida, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2022, por volta de 17h30min, na Estrada Municipal do Taboão, 769, Chácara Bom Tempo, nas dependências do CDHU, nesta cidade e comarca de Franco da Rocha, o Réu guardava e trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, as seguintes drogas: a) 51 porções de maconha, pesando, aproximadamente, 76g de massa bruta; b) 165 porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 104g de massa bruta e c) 20 pedras de crack, pesando, aproximadamente 12g de massa bruta; substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 37,00 (trinta e sete reais) em espécie, fruto do

tráfico de drogas.

Laudo de exame pericial de constatação das drogas às fls. 09/14.

A denúncia foi recebida à fl. 73, em 27 de janeiro de 2022.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 79/80.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 116/118.

Regularmente citado (fl. 86), o Réu apresentou resposta à acusação às fls. 111/112.

Laudo de exame pericial de objeto às fls. 279/329.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Mauricio

Santos Barros e Luan Bernardes dos Santos, bem como foi interrogado o Réu.

Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais orais pelo Ministério Público e pela Defesa, gravadas em sistema audiovisual.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.

02/05, pelo auto de exibição/apreensão de fl. 06, e pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 09/14 e fls. 116/118, respectivamente.

A autoria do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha Willian da Silva Dias, guarda municipal, relatou que, no dia dos fatos, estava em delegacia apresentando ocorrência de tráfico quando uma mulher chegou ao local informando que dentro do condomínio CDHU havia um homem praticando o crime de tráfico de drogas, mediante a a passagem de entorpecentes por um buraco no muro. A denunciante pegou o contato do declarante e, em seguida, enviou fotografias com pessoas em fila esperando para comprar drogas. Posteriormente, com seu companheiro de equipe, dirigiu-se ao local apontado para averiguar a situação. No interior do condomínio, avistaram o Réu, próximo ao muro, e esse, assim que percebeu a presença dos agentes públicos, empreendeu fuga. Ato contínuo, os guardas conseguiram detê-lo. O portão do condomínio estava aberto porque há grande movimentação de pessoas, então, não precisou ser franqueada a entrada. O acusado foi encontrado em posse de pochete, na qual estavam os entorpecentes.

No mesmo sentido, a testemunha Robson Rosa da Silva, guarda municipal, relatou que, no dia dos fatos, estava apresentando ocorrência em delegacia, quando uma senhora se dirigiu ao declarante e seu companheiro de equipe para reclamar que uma pessoa fazia tráfico de entorpecentes no interior de seu condomínio. Assim, depois de terminarem as diligências da ocorrência anterior, dirigiram-se ao endereço indicado pela cidadã para averiguar a situação. Ela pegou o telefone dos agentes públicos e enviou fotografia em que aparecia a fila de compra de entorpecentes no seu condomínio. Ao avistar os guardas no local, o Réu tentou empreender fuga. Os agentes, então, conseguiram detê-lo, encontrando entorpecentes em sua posse. Reconhece a fotografia de fl. 24 como sendo do local da venda, esclarecendo que se trata do muro pela parte externa do condomínio.

Com efeito, a prova oral colhida, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamenta o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Os depoimentos dos guardas municipais que participaram das diligências fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional. Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, in verbis:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos

de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Assim, o depoimento dos guardas municipais só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os guardas municipais abordaram o Réu em razão de fundada suspeita - haja vista que esse se encontrava no interior de condomínio em situação evidente de venda de entorpecentes, com fila de pessoas do lado de fora, -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo. Além disso, destaca-se que os agentes públicos e o Réu não se conheciam previamente, antes dos fatos narrados, e que os guardas municipais, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Não bastasse, em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação é verdadeira. Narrou que, no dia dos fatos, estava vendendo drogas, quando os guardas municipais chegaram no condomínio e realizaram a abordagem. Tentou fugir, mas acabou sendo pego.

No que tange à licitude da prova, em que pese guardas municipais não possuam atribuições constitucionais para realizar investigação criminal, qualquer pessoa do povo pode realizar prisão em flagrante delito, consoante art. 301, CPP. In casu, os agentes públicos atuaram no interior de condomínio residencial após comunicação de crime efetuada por moradora do local, em situação que não exigia a expedição de mandado ou aprofundamento das investigações por parte dos órgãos competentes, sendo possível identificar o flagrante do lado de fora do referido endereço privado (fs. 24/26).

Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de trancamento da ação. Impossibilidade. Paciente e corréus que estavam em atitude suspeita, transportando entorpecentes. Situação de flagrância. Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais (art. 301 do CPP) Precedentes Ordem denegada”. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2065756-68.2013.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2014; Data de Registro: 11/08/2014).

“Apelação. Tráfico de entorpecentes. Preliminar. Alegada nulidade da prova colhida pela guarda municipal. Inexistência de ilicitude da prova. Guarda municipal prevista no art. 144, § 8º, da CF, e regulamentada pela Lei 13.022/14. Expressa previsão de prisão em flagrante e encaminhamento ao delegado de polícia. Outrossim, por expressa previsão do art. 301 do CPP, cabe a qualquer do povo prender quem se

encontre em flagrante delito. Seria um contrassenso autorizar qualquer cidadão a realizar a prisão em flagrante e impedir que a guarda municipal o fizesse. Prova lícita. Preliminar rejeitada. Ausência de impugnação quanto à dinâmica dos fatos. Réu confesso. Penas. Redução. Necessidade. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1501482-56.2020.8.26.0567; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2021; Data de Registro: 30/05/2021).

Logo, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a atuação dos agentes públicos ocorreu em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, não extrapolando os limites constitucionais de sua atuação.

No que tange à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto pulverizadas em pequenas porções (consoante auto de exibição/apreensão de fl. 06, em mais de setenta unidades individualizadas), em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros, em local que, segundo as testemunhas de acusação, é conhecido pelo tráfico.

No mais, a dinâmica dos fatos – consubstanciada no fato de haver fila de pessoas esperando serem atendidas pelo Réu – não permite a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06).

Logo, inviável a desclassificação para porte para consumo próprio, ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço, bem como pela ausência de alegação do acusado neste sentido.

Sendo assim, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, licitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida de rigor.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Em primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, em razão de inexistirem nos autos provas que permitam inferir circunstâncias judiciais desfavoráveis. Destaco que a quantidade da droga (98,47g líquidos – fls. 10/11) e a sua natureza não representam periculosidade à saúde pública para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Logo, estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide à espécie a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), tendo em vista que o Réu possui condenação anterior (fls. 34/35 – processo nº 1500202-90.2018.8.26.0544), cujo trânsito em julgado ocorreu previamente à prática do presente delito, não tendo transcorrido ainda o período depurador. Por outro lado, também presente a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), uma vez que o acusado confessou integralmente a prática delitativa. Assim, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes. Assim, mantenho a pena 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, no que se refere à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que o Réu não preenche os requisitos exigidos, em especial, a primariedade e os bons antecedentes (fls. 34/35).

Logo, estabeleço a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, uma vez que se trata de Réu reincidente, condenado à pena superior a quatro anos de reclusão.

Deixo de substituir a pena por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos legais (art. 44, CP), em especial, a não reincidência em crime doloso e o quantum de pena aplicado. No mesmo sentido, o Réu não faz jus à suspensão da pena, com fundamento no art. 77, CP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR Diego Luiz Cabrera de Almeida como incurso nas penas do delito previsto no art. 33, caput, da

Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 387, CPP, CONDENANDO-O ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Tendo em vista que o Réu foi encontrado na posse de R\$ 32,00 (trinta e dois reais), praticando delito de tráfico e não tendo apresentado justificativa plausível para tanto, determino o seu perdimento, à luz do art. 63, I, Lei nº 11.343/06.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Indefero ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), porquanto respondeu a todo o processo preso, não fazendo sentido deferir a sua soltura neste momento, após decreto condenatório com regime de pena inicial fechado. No mais, trata-se de pena fixada em quantidade superior a quatro anos e de acusado reincidente.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Franco da Rocha, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA